

**HAK IMUNITAS TERHADAP PROFESI ADVOKAT SEBAGAI
PENDAMPING HUKUM TERSANGKA/TERDAKWA DALAM
PROSES SISTEM PERADILAN PIDANA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi salah satu syarat
Menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum (S2)
Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh: Febianus Seram Daman

NIM: 23720019

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2026**

**HAK IMUNITAS TERHADAP PROFESI ADVOKAT SEBAGAI
PENDAMPING HUKUM TERSANGKA/TERDAKWA DALAM
PROSES SISTEM PERADILAN PIDANA**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi salah satu syarat
Menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum (S2)
Program Pascasarjana Universitas Borobudur**



Oleh: Febianus Seram Daton

NIM: 23720019

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2026**



**LEMBAR PERSETUJUAN
KOMISI PEMBIMBING TESIS
PROGRAM MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**Judul : HAK IMUNITAS TERHADAP PROFESI ADVOKAT SEBAGAI
PENDAMPING HUKUM TERSANGKA/TERDAKWA DALAM
PROSES SISTEM PERADILAN PIDANA**

Disusun oleh Mahasiswa :

Nama : Febianus Seram Daton

NIM : 23720019

Menyetujui
Pembimbing

Dr. Subianta Mandala, SH., LLM.

Tanda Tangan

Tanggal

18/07 2023

ABSTRAK

Febianus Seram Daton, Tesis; HAK IMUNITAS TERHADAP PROFESI ADVOKAT SEBAGAI PENDAMPING HUKUM TERSANGKA/ TERDAKWA DALAM PROSES SISTEM PERADILAN PIDANA, Pembimbing, Dr. Subianta Mandala, SH., LLM.

Hak imunitas terhadap profesi Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam proses sistem peradilan pidana berkorelasi terhadap penegakan hukum. Selanjutnya terhadap Advokat yang melanggar hak kekebalan Advokat, memerlukan mekanisme proses hukum yang terkait kode etik Advokat. Permasalahannya; 1. Mengapa profesi Advokat sebagai pendamping hukum terhadap tersangka/terdakwa diberi hak imunitas dalam proses Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat? 2. Bagaimana proses hukum terhadap advokat yang melanggar hak kekebalan Advokat dalam menjalankan tugasnya ? Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini merupakan metode penelitian bersifat yuridis normatif. Kerangka teori yang dipergunakan yakni; Teori Negara Hukum, Teori Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan. Hasil penelitiannya; Implimentasi terhadap kekebalan hak kekebalan Advokat menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berlaku dalam melindungi Advokat yang menjalankan tugas profesi, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi baik didalam maupun diluar pengadilan atau baik litigasi maupun non litigasi, meliputi; Selanjutnya, penegakan hukum terhadap kekebalan Advokat menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dilakukan oleh Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat karena pelanggaran peraturan umum juga merupakan pelanggaran Kode Etik Advokat. Advokat yang diduga melakukan pelanggaran hukum pada saat menjalankan tugas profesinya harus diadukan terlebih dahulu ke Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berdasarkan putusan tersebut, apabila ada unsur kerugian perdata dan atau memenuhi unsur hukum pidana, maka tindakan hukum dapat diperiksa dan diadili melalui lembaga peradilan umum guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Profesi Advokat



PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S-2)
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur. ☎ dan Fax. (021) 86612658

BERITA ACARA UJIAN SIDANG TESIS
USULAN PENGUJI

Mahasiswa : Febianus Seran Daton
NIM : 23720019
Jurusan : Hukum Pidana
Tanggal Sidang Tesis : 08 Agustus 2026
Judul Tesis : HAK IMUNITAS TERHADAP PROFESI ADVOKAT SEBAGAI
PENDAMPING HUKUM TERSANGKA/ TERDAKWA DALAM
PROSES SISTEM PERADILAN PIDANA

Ujian Sidang Tesis yang berlangsung untuk menyempurnakan Tesis yang di uji, masing-masing
uji memberikan usulan sebagai berikut :

1/ CV nya di lengkapin dan di mahekan !
2/ Rumusan masalah redabtinga supaya di sempurnakan
lebih baik lagi !

Jakarta, 08 Agustus 2026

Anggota, ketua.

Dr. H. Boy Nurdin, SH, MH